

A decorative border made of colorful, irregular pebble shapes in shades of grey, blue, orange, and teal surrounds the central text.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

ชุติกานต์ ช่วยแท่น
สาขาวิชานิติศาสตร์

1. หลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

1.3 เครื่องหมายการค้านั้นต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(มาตรา 13)

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นตามมาตรา 6 ที่กำหนดให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 และไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามมาตรา 8

สิ่งที่กฎหมายกำหนดต่อไปคือ เครื่องหมายการค้านั้นต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ มาตรา 13 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนที่ต้องทำการตรวจสอบความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้

มาตรา 13 ภายใต้บังคับมาตรา 27 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณี
เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่
ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่
นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็น
เจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวก
เดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ข้อสังเกต

1. มาตรา 13 อยู่ภายใต้มาตรา 27 กล่าวคือ กรณีมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือกรณีมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่า

1.1 เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต

1.2 มีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้





การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด หรือเป็นการ
ลวงต่อสาธารณชนนั้น มีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาโดยนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายการค้ามาเทียบเคียงเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ เพราะผู้ซื้อสินค้าโดยทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้น หรือโดยวิสัยแล้วผู้ซื้อมักจะไม่นำ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองมาเทียบกันก่อนที่จะทำการซื้อ หากแต่เลือกซื้อสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่ตนเคยพบเห็นหรือจำได้เท่านั้น

2. พิจารณาโดยอาศัยหลักวิญญูชนเป็นเครื่องวัด เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเพื่อคุ้มครอง
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จำหน่ายเป็นการเฉพาะ แต่ยังคุ้มครองบุคคลทั่วไปหรือผู้บริโภค
ดังนั้น เพียงดูว่าคนทั่วไปเกิดความสับสนในเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่



- 
3. พิจารณาการออกเสียงเรียกขานตัวเครื่องหมายการค้า ว่า เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นต้องเป็นคำที่สะกดหรือเขียนเหมือนกันทั้งหมด เพราะเพียงการเรียกขานที่เหมือนหรือคล้ายก็สามารถก่อให้เกิดความสับสนได้
 4. พิจารณาจากลักษณะของรูปร่าง สี และความคล้ายคลึงของตัวเครื่องหมาย
เช่น จระเข้กลับหัว ห่านหรือเป็ด เป็นต้น
 5. พิจารณาความหมายของเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่
 6. พิจารณาประเภท หรือ ชนิดของสินค้า ราคาสินค้า
 7. พิจารณากลุ่มหรือประเภทของผู้ใช้สินค้า
 8. พิจารณาว่า เป็นสินค้าที่จำหน่ายในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่
- 



9. กรณีเป็นเครื่องหมายชุดที่ประกอบด้วยหลายสิ่งรวมกัน การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้น ควรพิจารณาโดยรวม มิใช่แยกพิจารณาแต่ละส่วนของเครื่องหมายทั้งสองว่าคล้ายกันจนถึงกับนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน หรือทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ตลอดจนพิจารณาถึงลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าแต่ละอันที่มีลักษณะบ่งเฉพาะถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าด้วย



เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ราคา ประเภทของสินค้า กลุ่มผู้บริโภคสินค้า เครื่องหมายการค้าทั้งสอง มีความคล้ายกันจนเป็นการลวงสาธารณชน หรือทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่?





เสือฟ่นไฟ (Fire Tiger)



หมีฟ่นไฟ (The Fire Bear)



ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคดีแดงที่ ทป.170/2564

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า

1. การที่จำเลยใช้คำว่า หมีพ่นไฟ และ **The Fire Bear** เป็นชื่อร้านค้า สินค้าบริการ และกิจการ โดยใช้เป็นชื่อชานมไข่มุก

2. รวมถึง การใช้ประติมากรรมหัวหมีพ่นไฟลักษณะอัปปากเป็นช่องส่งสินค้าชานมไข่มุกให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของโจทก์

ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า เป็นร้านที่มีเจ้าของเดียวกัน หรือสินค้ามาจากแหล่งเดียวกัน ถือเป็นการหลงให้ประชาชนหลงเชื่อว่า สินค้าหรือการค้าของจำเลยเป็นของโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ การกระทำความกล่าวของจำเลยถือเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เพื่อลงขายสินค้า พินิจพิจารณาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3271/2560

ในการพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น ไม่ใช่พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปหรือคำหรือข้อความที่ปรากฏเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบรวมทุกส่วนของเครื่องหมายการค้า ทั้งสำเนียงเสียงเรียกขาน รายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือเป็นสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาว่าสาธารณชนกลุ่มผู้ใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นกลุ่มเดียวกันและมีความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ดีหรือไม่เพียงใดประกอบกันด้วย

สำหรับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วแม้จะมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน โดยเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอของโจทก์เรียกขานได้ว่า "เวสเซล"

ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า "เวสเซลล์" แต่ในส่วนรูปลักษณะจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองของโจทก์ในส่วนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ที่ให้ตัวอักษรโรมัน "S" ตรงกลางมีลักษณะเด่นบนพื้นกากบาทที่มีพื้นตรงกลางทึบ ส่วนที่ปลายของกากบาททั้งสี่ด้านมีลักษณะโปร่งแสง และในส่วนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ที่มีเครื่องหมายการค้าวางอยู่ด้านบน และมีรูปประดิษฐ์คล้ายลูกเต๋าวางอยู่ด้านล่างโดยมีรูปประดิษฐ์ตัวอักษรโรมัน "S" บนพื้นกากบาทที่มีพื้นตรงกลางทึบวางอยู่ภายในลูกเต๋า 3 ด้าน ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ประกอบด้วยคำว่า "VESCELL" และมีรูปประดิษฐ์คล้ายอักษรโรมัน "V" และ "C" บนพื้นวงกลมทึบวางอยู่ด้านหน้า จึงมีความแตกต่างกันในส่วนของรูปลักษณะอย่างชัดเจน

เมื่อเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองคำขอเป็นการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคเบาหวาน ยาสำหรับบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับไตอันเกิดจากเบาหวาน เหมือนกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแม้จะยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 5 เช่นเดียวกัน แต่รายการสินค้าแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าสเต็มเซลล์สำหรับใช้ในการแพทย์

ซึ่งสาธารณชนผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจพอที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้ากับยาภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอของโจทก์กับสินค้าสเต็มเซลล์สำหรับใช้ในการแพทย์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ว่าไม่ใช่สินค้าที่มีเจ้าของหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าเดียวกัน เครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3)

ประกอบมาตรา 13

ตัวอย่าง เครื่องหมายการค้าที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

- “SOSO” รายการสินค้ากัญญาเจโลหะ กับ “SOLO” รายการสินค้ากรรไกร คีม ไขควง (ฎ. 6934/2549)

- “ROZA” กับ “ROSA” (ฎ.385/2540)

- “TWIST” กับ “TWISTER” สินค้าจำพวกเดียวกัน (ฎ.7936-7937/2547)

- “MICHELIN” กับ “Michaeler” สินค้ายาง (ฎ.10657/2546)

- “ZENTEL” กับ “ZENTAB” สินค้าจำพวกเดียวกัน (ฎ.8902/2543)

- “ABATE” กับ “ทรายอบบะ” และ “SandAbate” กับสินค้าสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง (ฎ.661/2548)

- BRUSEL กับ BUSHEL กับสินค้าเสื้อผ้าวเครื่องแต่งกาย (ฎ.4527/2542)



คล้ายกับ



คล้ายกับ



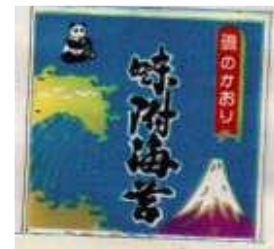
คล้ายกับ



ภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกัน แม้ส่วนประกอบอื่นๆ จะต่างกันบ้าง ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน



คล้ายกับ



คล้ายกับ



ตัวอย่าง เครื่องหมายการค้าที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

- iBeat สำหรับสินค้าจำพวก 7 รายการสินค้าเครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ มอเตอร์
ฯลฯ กับ BEAT สำหรับสินค้าจำพวก 12 รายการสินค้านยนต์รถบรรทุกไฟ เครื่องบิน
เรือฯลฯ (ฎ.8150/2554)

- “CHARLIE” กับ “ROYAL CHARLIE” (สินค้าของโจทก์เป็นสินค้าน้ำหอมราคา
สูง) (ฎ.4037/2547)

- PROTON”ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้าผ้าเบรกแผ่นคลัตช์ คลัตช์ออโตเมติก
คัมมัล็อก้ามเบรก วงล้อซี่ลวดสำหรับรถจักรยานยนต์

ส่วน“proton” ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้านยนต์(ฎ. 720/22554)

ความแตกต่างระหว่างมาตรา 13 กับ มาตรา 8 (10)

มาตรา 13 ประกอบมาตรา 6 (3)	เป็นการเปรียบเทียบเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว
----------------------------	--

มาตรา 8 (10)	เป็นการเปรียบเทียบเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าเครื่องหมายค้านั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
--------------	---

2. ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กฎหมายไม่ได้กำหนดถึงผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรง แต่ได้กำหนดเรื่องสถานที่ติดต่อของผู้จดทะเบียนและสิทธิของผู้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศตามมาตรา 10 และ 28 ดังนี้

สถานที่ติดต่อของผู้จดทะเบียน

มาตรา 10 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นหรือตัวแทน ต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือต่างชาตก็ได้ แต่ต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย

เช่น ตัวแทนผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก็ถือว่าตัวแทนนั้นสามารถขอจดทะเบียนได้ ซึ่งภายหลังหากผู้ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักสำนักงานหรือไม่มีสถานที่ในประเทศไทยแล้ว นายทะเบียนก็จะเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 59



สิทธิของผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในต่างประเทศ (มาตรา 28)

กฎหมายกำหนดสิทธิของผู้ยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศหากได้มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศภายใน 6 เดือนนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

- ให้ถือว่าวันที่ยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศนั้นเป็นวันที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยด้วย

- คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและจะมายื่นขอจดในประเทศไทยตามมาตรานี้ก็ใช้หลักสัญชาติหรือภูมิลำเนา กล่าวคือ มีสัญชาติไทยหรือประเทศภาคีหรือประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมในประเทศไทยหรือประเทศภาคี

ตัวอย่าง

อิทธิขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราลูกแก้วของตนไว้ในประเทศจีน วันที่ 15 มีนาคม 2553 และได้มาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราลูกแก้วนั้นในประเทศไทยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ก็จะถือว่า อิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2553 ด้วย

นอกจากนี้หากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าของตนเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดในประเทศไทยหรือประเทศภาคีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยในเรื่องของเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 28 ทวิ

กรณีที่มีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีลักษณะที่บุคคลที่คิดเครื่องหมายที่เหมือนหรือ
คล้ายกันมาขอจดทะเบียน กฎหมายมีหลักในการพิจารณาการรับจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนจะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อน (มาตรา 20)

มาตรา 20 ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าหลายราย แต่ละรายไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้ากัน หากปรากฏว่า

(1) เครื่องหมายการค้านั้นเหมือนกัน โดยไม่ว่าจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้า
จำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวก แต่นายทะเบียนถือว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน



(2) เครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยไม่ว่าจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่นายทะเบียนถือว่ามิลักษณะอย่างเดียวกัน

ให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเป็นรายแรก จะมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แต่หาก ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้รายแรกไม่ได้รับการจดทะเบียน กฎหมายให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ยื่นไว้รายถัดไป และนายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทั้งรายแรกและรายอื่นทราบ



คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17870/2557

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวทั้งหมด ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และสำเนียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่

ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมอยู่ที่คำว่า "VALENTINO" ซึ่งสะกดเหมือนกันทั้งเก้าตัวอักษร มีสำเนียงเรียกขานเหมือนกันว่า "วาเลนติโน" แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ตัวอักษรซึ่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนคำดังกล่าวเป็นลายมือเขียน

ส่วนคำนี้ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rudy" ต่อท้าย ส่วนในเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีบนคำว่า "VALENTINO" ซึ่งคำว่า "Rudy" กับตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเท่านั้น มิใช่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญหรือเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกกันว่า "วาเลนติโน รูดี"

ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเรียกกันว่า "วี วาเลนติโน" นับว่ามีสำเนียงเรียกขานคล้ายกันมาก เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 และมีรายการสินค้าหลายรายการที่เหมือนกัน หากเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ซึ่งคล้ายกันมากกับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วม ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน ได้รับการจดทะเบียนและใช้กับสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้าเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าชอบที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 20

2. บุคคลหลายคนต่างใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมาโดยสุจริต (มาตรา 27)

- กรณีบุคคลหลายคนต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมาโดยสุจริต หรือโดยมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนให้

- เมื่อบุคคลเหล่านั้นมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้บุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริตในแต่ละรายได้

การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนลักษณะนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดวิธีการใช้และขอบเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ



- นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้จดทะเบียนทราบ

วรรค 2 ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งที่นายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนให้โดยมีพฤติการณ์พิเศษนี้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7158-7159/ 2555

ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังนี้คือ หากนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นต่างคนต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตกรณีหนึ่ง หรือหากนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของแต่ละคนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตนั้น ต้องเป็นกรณีที่ต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ส่วนกรณีมีพฤติการณ์พิเศษก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสินค้าที่ระบุในคำขอจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าหรือเป็นการใช้โดยโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการคุ้มครองเกื้อสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องเป็นไปตามหลักดินแดน กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในอาณาเขตประเทศไทยด้วย ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นและได้รับความคุ้มครอง

- การโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 48)

สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนกันได้

มาตรา 48 สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้แล้ว ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้

ดังนั้น มาตรา 48 กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วสามารถโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนของตนได้ กฎหมายกำหนดการโอนไว้ 2 กรณี คือ การโอนทางนิติกรรมและการรับมรดก

- ทางนิติกรรม กฎหมายกำหนดให้ผู้โอนหรือผู้รับโอนคนใดคนหนึ่งแจ้งต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนนั้นได้รับทราบก่อนที่จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- ทางมรดก กฎหมายกำหนดให้ทายาทของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2037/2552

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา นับเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งและสามารถโอนให้แก่กันได้ ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง การโอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการจัดการทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (1), (3) และมาตรา 24 การที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้แทนที่จะฟ้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่ชอบ

3.การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากฎหมายกำหนดการพิจารณาตาม
มาตรา 11, มาตรา 9

ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่าง
จำพวกกันก็ได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะขอจดทะเบียนสำหรับ
สินค้าเฉพาะอย่างในจำพวกสินค้าเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุ
รายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างอย่างชัดเจน

วรรคสอง กำหนดจำพวกสินค้าให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้
กำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ไว้ทั้งหมด 45 จำพวก เป็นสินค้า 34 จำพวก
บริการ 10 จำพวก

การพิจารณาจำพวกและรายการสินค้า ให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในจำพวกเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจแยกพิจารณา ได้ดังนี้

1. สินค้าจำพวกเดียวกัน

เช่น

รายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน

ยาแก้ปวด (จ.5)

กับ ยาลดน้ำมูก (จ.5)

เครื่องปรับอากาศ (จ.11)

กับ พัดลมไฟฟ้า (จ.11)

เสื่อยึด (จ.25)

กับ กางเกงชั้นใน (จ.25)

บริการธนาคาร (จ.36)

กับ บริการประกันภัย (จ.36)

การพิจารณาจำพวกและรายการสินค้า ให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในจำพวกเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจแยกพิจารณา ได้ดังนี้

2. สินค้าจำพวกเดียวกัน

เช่น

รายการสินค้าต่างลักษณะกัน

ปุ๋ยคอก (จ.1) กับ กาวใช้ในอุตสาหกรรม (จ.1)

ลิปสติก (จ.3) กับ ผงซักฟอก (จ.3)

ดินสอ (จ.16) กับ กระดาษชำระ (จ.16)

บริการภัตตาคาร (จ.43) กับ บริการที่พักชั่วคราว (จ.43)

การพิจารณาจำพวกและรายการสินค้า ให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในจำพวกเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจแยกพิจารณา ได้ดังนี้

3. ต่างจำพวกกัน

เช่น

รายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน

เบียร์ (จ.32) กับ สุรา (จ.33)

บริการแพรร่ภาพทางโทรทัศน์ (จ.38) กับ ผลิตภัณฑ์

โทรทัศน์(จ.41)

กระเป๋า (จ.18) กับ เสื้อ (จ.25)

การพิจารณาจำพวกและรายการสินค้า ให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในจำพวกเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจแยกพิจารณา ได้ดังนี้

4. ต่างจำพวกกัน

เช่น

รายการสินค้าต่างลักษณะกัน

สีทาบ้าน (จ.2) กับ กระเบื้องปูพื้น (จ.19)

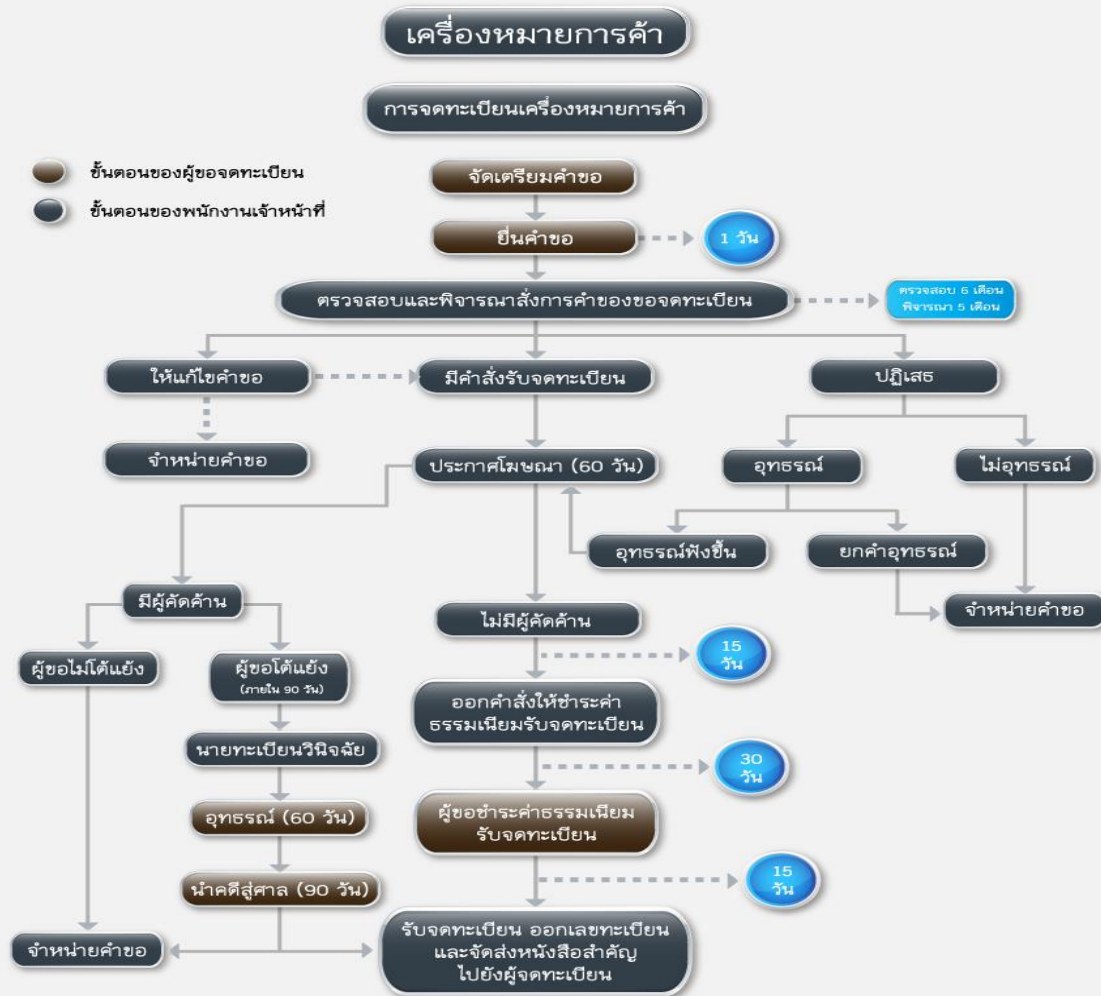
ไส้กรอก (จ.29) กับ ขนมนึ่ง (จ.30)

การระบุรายการสินค้า ให้ระบุเป็นอย่างไรๆ ตามบัญชีรายการสินค้าและบริการ
(Nice Classification) โดยใช้คำหรือข้อความเท่าที่จำเป็น มีความชัดเจนและเพียงพอที่จะ
ทำให้เข้าใจถึงลักษณะ หน้าที หรือการใช้งานของสินค้านั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6934/2549

แม้รายชื่อนินค้ำจำพวก 6 และจำพวก 8 เป็นคนละรายการกัน แต่เป็นนินค้ำจำพวกเครื่องมือช่างช่องทางการจำหน่ายก็อาจเป็นสถานที่เดียวกัน อีกทั้งมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนกับตัวเครื่องหมายการค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย

เมื่อพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้า SOLO ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วปรากฏว่าได้มีการจดไว้ในรายการนินค้ำจำพวก 8 เช่นเดียวกัน รายการนินค้ำที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SOSO ของจำเลยที่ 3 จึงเป็นรายการนินค้ำในประเภทเดียวกันกับนินค้ำของโจทก์ที่ใช้คำว่า SOLO และเมื่อคำว่า SOSO มีลักษณะเหมือนคล้ายกับคำว่า SOLO สาธารณชนที่พบเห็นนินค้ำที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SOSO ของจำเลยที่ 3 อาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของนินค้ำได้



ขั้นตอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า



การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและนายทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดว่า
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน
ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ (มาตรา 7)
2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ (มาตรา 8)
3. เครื่องหมายการค้านั้นต้องเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ (มาตรา 13)

เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ
สำหรับผลการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กรณีดังนี้

1. สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง : นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ
คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

มาตรา 15 ถ้านายทะเบียนเห็นว่า

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจด
ทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6 หรือ

(2) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดไม่ชอบด้วย มาตรา 9 หรือ
มาตรา 10 หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม มาตรา

ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า



2. ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า : นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบคำสั่งไม่รับจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

มาตรา 16 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด ทั้ง เครื่องหมาย หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6

- ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นและมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

3. สั่งให้แสดงการปฏิเสธสิทธิส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเพราะเป็นสิ่งที่ใช้กัน สามัญในทางการค้า

ผู้จดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ได้ภายใน 60 วัน นับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือแจ้ง

มาตรา 17 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรายใด หาก
พิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6

- แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้กัน
สามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่าง หรือ บางจำพวกอันไม่ควรให้ผู้จดทะเบียน
ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว

- หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงการปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวใน อันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

(2) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่า จำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

4. รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า : นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียน ทั้งนี้ จะต้องคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา

มาตรา 29 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายใด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายนั้น

การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่มีคำสั่งตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17

มาตรา 18 ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ต่อคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

วรรค 2 ถ้าคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วรรค 3 ถ้าคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 17 ไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป



การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า



ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนผ่านขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แล้วจนกระทั่งนายทะเบียนเห็นว่า ควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 29

มาตรา 29 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายใด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายนั้น

สำหรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. มีบุคคลยื่นคำคัดค้าน : นายทะเบียนจะพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านต่อไป
สำหรับเหตุแห่งการคัดค้านนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้ 3 กรณี ดังนี้

ตามมาตรา 35

1. ผู้คัดค้านเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
2. ผู้คัดค้านเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

ตามมาตรา 6 หรือ

3. ผู้คัดค้านเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

เช่น การรับจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เป็นต้น

2. ไม่มีบุคคลใดยื่นคำคัดค้าน : นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้นต่อไปโดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบคำสั่งดังกล่าวและให้
ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

มาตรา 40 ในกรณีที่ไม่มี การคัดค้านตาม มาตรา 35 หรือ มีการคัดค้านตาม มาตรา 35
แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจด
ทะเบียนให้ นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้

เมื่อได้มีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าละทิ้ง
คำขอจดทะเบียน

เมื่อนายทะเบียนได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนตามมาตรา 43 และหากเครื่องหมายการค้าอันได้ขอจดทะเบียนไว้มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าใดสิ่งหนึ่ง ให้ถือว่าจดทะเบียนไว้ทุกสิ่ง ตามมาตรา 45

การได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน

มาตรา 42 กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย้อนไปในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น

และสำหรับกรณีการยื่นขอจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศและผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ตามมาตรา 28 หรือ 28 ทวิ กฎหมายให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นด้วย